قانون رقم 2018 - 034 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

DELC
2024

الباب الأول: هيكلة وتنظيم البنك المركزي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام ومهام وأهداف وصلاحيات وأدوات وعمليات البنك المركزي الموريتاني، المنشأ بموجب القانون رقم 73/ 118الصادر بتاريخ 30مايو 1973، المسمى فيما يلي "البنك المركزي".

المادة 2: البنك المركزي مؤسسة عمومية وطنية ذات شخصية قانونية ولها استقلالية سياسية وإدارية ومالية

يتمتع البنك المركزي بصلاحية ممارسة الوظائف المحددة في هذا القانون ويؤدي هذه الوظائف بواسطة سلطاته وأدواته.

المادة 3: يتمتع البنك المركزي في إطار تنفيذ أهدافه وممارسة وظائفه، بالاستقلالية والمسؤولية طبقا لأحكام هذا القانون باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل مخالف في هذا القانون، لا يمكن للبنك المركزي ولا لهيئاته ولا لأعضاء هذه الهيئات ولا لوكلائه أن يلتمسوا تعليمات أو يقبلوا بها من أي شخص أو هيئة أخرى. يجب احترام استقلالية البنك المركزي دائما ولا يجوز لأي شخص أو هيئة أن يحاول التأثير على أعضاء هيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي أو وكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم أو التدخل في أنشطة البنك المركزي.

المادة 4: يوجد مقر البنك المركزي في نواكشوط.

ويمكنه أن ينشئ فروعا له أو وكالات في موريتانيا حيثما رأى ذلك مفيدا. كما يمكن أن يكون له مراسلون أو ممثلون أينما رأى ذلك مفيدا، في موريتانيا أو في الخارج.

المادة 5: يتصرف البنك المركزي بوصفه سلطة إدارية في إطار تأديته لمهامه. تختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالطعون الموجهة ضد قراراته في هذه المجالات.

يعتبر البنك المركزي طرفا تجاريا في إطار علاقاته التعاقدية مع الآخرين، عدا عماله، وتخضع عملياته لأحكام التشريعات التجارية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

تخضع علاقات البنك المركزي مع عماله لنظم الشغل وترتيبات النظام الأساسي المشار إليه في النقطة 9) من المادة 14من هذا القانون.

المادة 6: توفر الدولة رأس المال الأصلي للبنك المركزي بصورة كاملة ويحدد مبلغه بقانون. تمكن زيادة رأس مال البنك إما بإضافة مبالغ احتياطية، بموجب مداولة من المجلس العام تتم المصادقة عليها بمرسوم، وإما بتخصيص مبلغ جديد توفره الدولة بكامله ويحدد مقداره بقانون.

المادة 7: يسمح للبنك المركزي باستخدام شعار الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الفصل الثاني: هيئات الحكامة في البنك المركزي

المادة 8: تتألف هيئات القرار في البنك المركزي من:

1) المحافظ ويساعده محافظ مساعد؛
2) المجلس العام؛
3) مجلس السياسة النقدية؛
4) مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي.

للبنك المركزي كذلك لجنة للمطابقة مع ضوابط الشريعة ولجنة للتدقيق ومراقب ومدقق خارجي.

القسم الأول: المحافظ

المادة 9: يعين المحافظ بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

يتم اختيار المحافظ تبعا لتكوينه الأكاديمي وكفاءته وحسن سيرته وتجربته المؤكدة. يتم اختيار المحافظ تبعا لحسن سيرته وتكوينه الأكاديمي وكفاءاته وتجربته المؤكدة في وظائف ذات مسؤولية.

يؤدي المحافظ اليمين أمام رئيس الجمهورية على النحو التالي: " أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص خدمة للمصلحة العليا للوطن وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها".

لا يمكن إعفاء المحافظ من منصبه إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، بناء على توصية مبررة يتخذها ثلثا أعضاء المجلس العام، باستثناء شخص المحافظ؛ ويكون ذلك في الظروف التالية:

1) الانتهاك الخطير لأحكام هذا القانون؛
2) الخطأ المهني الجسيم أثناء تأدية وظائفه؛
3) بعد إدانة من شأنها أن تمس من نزاهته ومن سمعة البنك المركزي؛
4) العجز البدني أو العقلي المثبت والذي من شأنه أن يؤثر على حسن ممارسته لمأموريته.

ترفع طلبات التعويض في حالات العزل غير المبررة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 10: يعين المحافظ لمأمورية مدتها ست (6) سنوات قابلة للتجديد

تحدد السن القصوى لممارسة وظيفة المحافظ بسبعين (70) سنة عند تعيينه أو تجديد مأموريته.

المادة 11: تتعارض وظيفة المحافظ مع أية مهمة حكومية و أي انتداب برلماني أو جهوي أو بلدي.

لا يحق للمحافظ أن يمارس أية وظيفة عمومية أخرى أو أي وظيفة خصوصية ولا يمكنه تلقي أي أجر عن أي عمل أو استشارة. يستثنى من هذا الترتيب ممارسة مأمورية في نظام حماية الودائع أو المشاركة في اللجان الإدارية أو في تسيير الهيئات الدولية وممارسة مهام التدريس، إذا لم يتعارض ذلك مع ممارسته لوظائفه بشكل منتظم، وكذا إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية.

ويحظر على المحافظ طيلة ممارسته وظائفه أن يأخذ أو يتلقى (باستثناء ما يؤول إليه بالإرث) مشاركة أو أية فائدة مهما كانت في أية مؤسسة عمومية

أو خصوصية.ولا يمكنه الاحتفاظ بمثل هذه المشاركات أو الفوائد التي اكتسبها قبل تقلده لوظائفه إلا إذا كان قد صرح بها مسبقا للمجلس العام وأثبت أن كل عملية تتعلق بها جرت وفق الشروط الاعتيادية للسوق.

لا يقبل أي التزام يحمل توقيع المحافظ ضمن مستندات البنك المركزي.

تطبق على المحافظ أحكام المادتين 29و30من هذا القانون.

المادة 12: يحدد راتب المحافظ بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. تحدد امتيازاته الأخرى من طرف المجلس العام.

يتحمل البنك المركزي راتب المحافظ وامتيازاته.

المادة 13: باستثناء حالات عزله المقررة في النقاط 1) و 2) و 3) من الفقرة 4من المادة 9من هذا القانون، يستمر المحافظ الذي انتهت مهامه في الاستفادة من راتبه سنة (باستثناء علاوات التمثيل المرتبطة بوظيفته السابقة)، إلا إذا تم تعينيه خلال هذه الفترة في وظائف أخرى للدولة والتي يجب أن لا تتعارض مع وظائفه السابقة.

يحظر على المحافظ خلال هذه الفترة، إلا في حالة ترخيص صريح من رئيس الجمهورية، أن يؤدي خدمة في مقاولة عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وأن يتلقى منها أجورا مقابل عمل أو استشارة؛ ويستثنى من هذا الترتيب مهام التدريس وكذا إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية.

المادة 14: يتولى المحافظ الإدارة والتسيير الاعتيادي لشؤون البنك المركزي. وفي هذا الإطار فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية؛

1) يوقع النصوص التنظيمية وجميع القرارات المتخذة من طرف مختلف هيئات البنك المركزي؛

2) يعمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالبنك المركزي ومهامه وكذلك مداولات هيئاته؛

3) يعمل على تنفيذ السياسات العامة للبنك المركزي كما هي محددة من طرف المجلس العام؛

4) يمثل البنك المركزي اتجاه الغير ويوقع باسمه كافة المعاهدات والاتفاقيات؛

5) يرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويشرف عليها باسم البنك المركزي؛

6) يتخذ جميع إجراءات التنفيذ وإجراءات التحفظ التي يراها مناسبة؛

7) يعمل على إعداد الحسابات السنوية للبنك المركزي؛

8) يتولى، ضمن إطار الهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف المجلس العام، تنظيم مصالح البنك المركزي وتحديد مهامها؛

9) يعمل على تطبيق النظام الأساسي للعمال الذي يحدده المجلس العام؛

10) يعين ممثلي البنك المركزي لدى الهيئات الوطنية والدولية الأخرى.

يتمتع المحافظ كذلك بالاختصاص العام ويمارس جميع الصلاحيات التي لم يتم تخويلها لهيئات البنك المركزي الأخرى.

المادة 15: يمكن للمحافظ أن يفوض توقيعه أو ممارسة بعض صلاحياته للمحافظ المساعد أو لبعض وكلاء البنك المركزي إذا كان هؤلاء يتوفرون

على ضمانات الكفاءة والنزاهة والمهنية المطلوبة لأعضاء هيئات القرار في البنك المركزي.

يمكن للمحافظ، ضمن الشروط التي يحددها المجلس العام، أن يستعين بمستشارين فنيين لا ينتمون لأطر البنك المركزي ويمنحهم تفويض توقيعه ويسند لهم مهام محددة بعد ترخيص من المجلس العام.

القسم الثاني: المحافظ المساعد

المادة 16: يعين المحافظ المساعد بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على رأي المحافظ لمأمورية مدتها ست (6) سنوات قابلة للتجديد.

لا يمكن إعفاء المحافظ المساعد من وظائفه إلا وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالنسبة للمحافظ في المادة 9 من هذا القانون.

يتم اختيار المحافظ المساعد من بين موظفي التأطير العالي في البنك المركزي تبعا لحسن سيرته وتكوينه الأكاديمي وكفاءاته وتجربته المؤكدة في وظائف ذات مسؤولية .

المادة 17 : تطبق أحكام المواد 11، 12و13 على المحافظ المساعد .

المادة 18: يساعد المحافظ المساعد المحافظ.

يمارس المحافظ المساعد المهام الموكلة للمحافظ في حالة غيابه أو عجزه.

يتمتع المحافظ المساعد بحق تصويت خاص يمارسه بكل استقلالية في مجالس البنك المركزي.

القسم الثالث: المجلس العام

المادة 19: يحدد المجلس العام السياسات العامة للبنك المركزي ويقوم بمراقبة تسييره الاعتيادي. وفي هذا الإطار فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية:

1) يحدد التوجه العام لأعمال البنك المركزي ويصادق على ميزانياته ويتأكد من تنفيذها السليم.
2) يشرف على مراقبة البنك المركزي؛
3) يحدد النظام الداخلي للبنك المركزي؛
4) يحدد القواعد العامة في مجال تسيير الاحتياطيات الدولية ويحدد على الخصوص فئات الأصول التي يمكن للبنك المركزي أن يمسكها أو يسيرها؛
5) يحدد فئات الأصول التي يمكن أن تستثمر فيها احتياطيات الصرف الرسمية وكذا الموارد الخاصة للبنك المركزي؛
6) يتخذ النصوص التنظيمية المتعلقة بمهمة رقابة السير الجيد للأسواق المالية؛
7) يحدد النظام المحاسبي للبنك المركزي؛
8) يصادق على الحسابات السنوية للبنك وتوزيع النتيجة طبقا لهذا القانون؛
9) يصادق على ميثاق التدقيق للبنك المركزي طبقا لمعايير التدقيق الدولية؛

10) يعين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة؛

11) يحدد شروط تطبيق المادة 12من هذا القانون؛

12) يقرر، باقتراح من المحافظ، إنشاء كل هيئة يراها ضرورية لتأدية مهام البنك المركزي؛

13) يقرر التنظيم العام للبنك المركزي ويصادق على هيكله التنظيمي العام، بما في ذلك إنشاء الفروع أو الوكالات أو تحديد أماكنها أو إلغاؤها؛

14) يرخص باكتساب وتفويت العقارات؛

15) يرخص اتفاقيات التحكيم والصلح؛

16) يحدد النظام الأساسي لعمال البنك المركزي ويقرر في المسائل العامة المتعلقة بتسيير العمال؛

17) يحدد مدونة أخلاقيات المهنة التي يجب على أعضاء هيئات البنك المركزي وعماله التقيد بها؛

18) يصادق على المعاهدات والاتفاقيات باستثناء اتفاقيات التعاون في إطار مجال مهام الإشراف المنصوص عليها في المادة 70من هذا القانون؛

19) يصادق على التقارير والآراء والاستشارات الصادرة عن البنك المركزي، وخصوصا الآراء المقدمة تطبيقا للمادة 113 وكذلك تقرير البنك المركزي المشار إليه في المادة 110من هذا القانون؛

20) يعتمد مخطط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي؛

21) يحدد، بناء على رأي استشاري تقدمه الهيئات الأخرى، كل منها فيما يخصه، شروط وإجراءات وحدود تفويض الصلاحيات والتوقيع في جميع مجالات اختصاص البنك المركزي.

يمكن للمجلس العام أن يطلب، في بعض المواضيع، رأي هيئات البنك المركزي الأخرى.

المادة 20: بالإضافة إلى عضويه الاستحقاقيين الممثلين في المحافظ، الذي يرأسه والمحافظ المساعد، يضم المجلس العام:

1) عضوين يقترحهما الوزير الأول؛

2) عضوين يقترحهما الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية يكون من بينهما المدير العام للخزينة العامة؛

3) عضوا ينتخبه عمال البنك المركزي. يستفيد هذا العضو في إطار ممارسته لمأموريته من الحماية التي يتمتع بها ممثلو العمال بموجب نظم الشغل، وخاصة المواد 125 وما بعدها من مدونة الشغل.

المادة 21: يجتمع المجلس العام مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من اثنين (2) من أعضائه.

تكون المداولات صحيحة بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

القسم الرابع: مجلس السياسة النقدية

المادة 22: يكلف مجلس السياسة النقدية بتحديد إطار السياسة النقدية للبنك المركزي. وفي هذا الإطار فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية:

1) يتخذ النصوص التنظيمية المطبقة للفصل الثاني من الباب الثاني.
2) يضمن مراقبة احترام إطار سياسة البنك المركزي في مجال السياسة النقدية؛
3) يضع الضوابط والشروط العامة لعمليات البنك المركزي ويحدد نسب الفائدة و العمولات المطبقة؛
4) يحدد إجراءات التدخل المتعلقة بأدوات إعادة التمويل وخصوصا إجراءات بيع وشراء الديون والأصول الأخرى وقرضها واقتراضها وخصمها وارتهانها وأخذها بالاستحفاظ أو وضعها فيه وإصدار السندات ذات الفائدة أو العمولة كما يحدد طبيعة ومدى ضمانات القروض الممنوحة من طرف البنك المركزي؛
5) يحدد إجراءات التدخل المتعلقة بأدوات إعادة التمويل الإسلامي بعد أخذ رأي لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة؛
6) يرخص أنظمة الدفع وتسوية السندات؛
7) يبدي برأيه للمجلس العام عند الاقتضاء.

المادة 23: بالإضافة إلى عضويه الاستحقاقيين الممثلين في شخص المحافظ الذي يرأسه والمحافظ المساعد، يضم مجلس السياسة النقدية:

1) عضوين يقترحهما الوزير الأول؛

2) عضوا يقترحه الوزير المكلف بالمالية؛

3) عضوين يقترحهما المحافظ.

المادة 24 : يجتمع مجلس السياسة النقدية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه

القسم الخامس: مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي

المادة 25: مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي هو الهيئة المختصة بالنظر في قرارات الإشراف والتسوية والاستقرار المالي. وفي هذا الإطار فإنه يتمتع بالصلاحيات التالية؛

1) يتخذ النصوص التنظيمية ذات الطابع العام المتعلقة بالإشراف والتسوية والتي يتمتع البنك المركزي بتفويض قانوني عام أو خاص لاتخاذها بمقتضى التشريع المعمول به؛

2) يتخذ النصوص التنظيمية ذات الطابع الفردي اتجاه الهيئات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي والمتمثلة على الخصوص في:

أ.) منح وتعديل وسحب الاعتمادات؛

ب.) القرارات المتعلقة بالتراخيص المسبقة الممنوحة من طرف البنك المركزي؛

ج.) القرارات التأديبية، ما عدا تلك المتعلقة بالعقوبات المالية؛

د.) فرض تدابير التقويم والإدارة المؤقتة والتصفية؛

ه.) كل إجراء آخر من شأنه تفادي أو تقويم الصعوبات التي تتعرض لها الهيئات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي؛

3) يصادق على برنامج التفتيش السنوي؛

4) يراقب استقرار النظام المالي ويحدد التدابير الواجب اتخاذها وتنفيذها من طرف البنك المركزي من أجل دعم استقرار النظام المالي؛

5) يتخذ القرارات المتعلقة بالمساعدة المالية لدواعي الاستقرار المالي المشار إليها في النقطة 2) من المادة 82 من هذا القانون؛

6) يحدد، عن طريق توصياته، التدابير الواجب على السلطات الوطنية المعنية اتخاذها وتنفيذها من أجل المساهمة في استقرار النظام المالي بمجمله طبقا لأحكام الفصل الثامن من الباب الثاني من هذا القانون؛

7) يبدي برأيه للمجلس العام عند الاقتضاء.

المادة 26: يضم مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالإضافة إلي المحافظ الذي يرأسه والمحافظ المساعد كعضوين استحقاقيين:

1) عضوا يقترحه الوزير المكلف بالمالية؛

2) عضوا مختصا في مجال التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالتأمينات؛

3) عضوا يقترحه الوزير المكلف بالعدل؛

4) عضوين يقترحهما المحافظ.

المادة 27: يجتمع مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

القسم السادس: القواعد المشتركة لأعضاء الهيئات

المادة 28: يعين أعضاء المجالس بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمأمورية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم تعيين الأعضاء الاستحقاقيين والمدير العام للخزينة بصفتهم الوظيفية

يتم اختيار أعضاء المجالس على أساس حسن سيرهم وتكوينهم الأكاديمي وكفاءاتهم في المجالات المفيدة كالاقتصاد والمالية والقانون وعلوم التسيير والمحاسبة تسهر التشكيلة العامة لكل مجلس على ضمان التوازن بين مختلف الاختصاصات الفنية المطلوبة

يتم استبدال الأعضاء شهرا على الأقل قبل انتهاء مأمورياتهم.

يباشر أعضاء المجالس مهامهم شخصيا ولا يمكنهم توكيل غيرهم للقيام بها.

المادة 29: يجب أن يكون أعضاء الهيئات حاصلين على الجنسية الموريتانية منذ عشر سنوات على الأقل وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية ويتحلوا بجميع ضمانات النزاهة والأخلاق.

المادة 30 : لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا في أحد هيئات البنك المركزي إذا كان:

1) قد تمت إدانته بعقوبة من شأنها أن تمس من نزاهته ومن سمعة البنك المركزي؛

2) عضوا في الحكومة أو مكلفا بانتداب برلماني أو جهوي أو بلدي؛

3) مكلفا بوظيفة في البنك المركزي؛

4) يمارس وظيفة أيا كانت، مدفوعة الأجر أو لا، في مؤسسة قرض أو شركة تأمين أو أي مؤسسة خاضعة لمهمة إشراف البنك المركزي؛

5) يمتلك مشاركة أو فوائد في مؤسسة قرض أو شركة تأمين أو مؤسسة خاضعة لإشراف البنك دون أن يلتزم بأحكام المادة 31 أدناه.

يشكل حصول أحد أسباب التعارض هذه سبباً مشروعا للعزل.

يستثنى من حالات التعارض المنصوص عليها في النقطة 4) من الفقرة الأولى، حالة التعيين من طرف البنك المركزي في إطار إجراءات تقويم أو تسوية صعوبات المؤسسات المذكورة أعلاه وكذلك عندما يكون البنك المركزي مساهما في هذه المؤسسات. تستثنى كذلك من حالات التعارض المذكورة في النقطة 3) من الفقرة الأولى حالة عضو المجلس العام المنتخب من قبل عمال البنك المركزي.

المادة 31: يحظر على أعضاء الهيئات، خلال فترة مأموريتهم، أن يقبضوا أو يتلقوا مساهمة أو فائدة من أي نوع كانت من أي مؤسسة خاضعة لإشراف البنك المركزي، باستثناء ما يؤول بالإرث. كما لا يمكنهم الاحتفاظ بهذه المساهمات أو الفوائد المماثلة التي حصلوا عليها قبل تقلدهم مناصبهم إلا أن

يكونوا قد صرحوا بها مسبقا للمجلس العام وأن يكونوا قد بينوا أن كل عملية متعلقة بها قد جرت طبقا لقواعد السوق الاعتيادية.

المادة 32 : لا يكمن لأعضاء الهيئات أن يجلسوا أو يداولوا في ملف لهم فيه مصلحة شخصية مالية أو عائلية من شأنها أن تؤثر في رأيهم.

المادة 33: يزاول أعضاء الهيئات وظائفهم بكل استقلالية ولا يجوز لهم أن يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي شخص أو هيئة. لا يجوز أن يلحق بهم أي ضرر في مسيرتهم المهنية أو غير ذلك بسبب وجهات النظر أو الآراء التي يبدونها أثناء ممارستهم وظائفهم.

المادة 34 : يتم تحديد تعويضات أعضاء المجالس بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس العام. يتحمل البنك المركزي هذه التعويضات.

المادة 35: لا يمكن إعفاء أي عضو من أعضاء المجالس من مهامه إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، بناء على توصية مبررة يتخذها ثلثا أعضاء المجلس العام، باستثناء العضو المعني عند الاقتضاء، في الحالات التالية:

1) حصول إحدى حالات التعارض المنصوص عليها في المادة 30من هذا القانون؛
2) الانتهاك الجسيم لأحكام النظم الوطنية المعمول بها، وخاصة أحكام المواد 31، 32و33من هذا القانون؛
3) الخطأ المهني الجسيم أثناء ممارسة الوظيفة؛

4) بعد غيابين متتاليين غير مبررين عن اجتماعات الهيئة الذي هو عضو فيها؛

5) العجز البدني المعيق أو العجز العقلي المثبت والذي من شأنه أن يؤثر على حسن ممارسته لمأموريته.

ترفع طلبات التعويض في حالات العزل غير المبررة لأعضاء المجالس أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 36: لا يمكن لأي مجلس أن يجتمع دون حضور المحافظ أو المحافظ المساعد

يحدد جدول أعمال اجتماع كل هيئة من طرف رئيسه، ويجب إدراج أي موضوع إذا طالب أحد الأعضاء بذلك.

تكون مداولات المجالس صحيحة بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

تداول الهيئات بكل استقلالية مع احترام سرية المداولات.

تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتم تحرير وحفظ أصول كافة النقاشات التي تدور أثناء جلسات المجالس من طرف كتابة يعينها المحافظ من بين موظفي التأطير العالي لدى البنك المركزي.

القسم السابع: لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة

المادة 37: تختص لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة بالنظر في مطابقة المنتجات والعمليات والأنشطة المصرفية والمالية مع ضوابط الشريعة. وفي هذا الإطار فإنها تتمتع بالصلاحيات التالية:

1) تقوم بإعداد الدراسات وتعطي رأيها في مسائل تطبيق الشريعة في مجال المالية الإسلامية وفي العمليات المالية الإسلامية التي ينوي البنك المركزي القيام بها؛
2) تقوم بإعداد الدراسات وتعطي رأيها في المطابقة مع ضوابط الشريعة لأنشطة البنوك الإسلامية وكل المؤسسات الأخرى المعتمدة أو التي يرخص لها البنك المركزي بالقيام بالعمليات الإسلامية؛
3) هي وحدها الجهاز المخول بإجازة المنتجات المالية الإسلامية من أجل ضمان مطابقتها لضوابط الشريعة

تبدي لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة رأيها بناء على طلب من إحدى هيئات القرار في البنك المركزي.

المادة 38: تضم لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم المجلس العام لمأمورية مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد.

يتم اختيار أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة على أساس حسن سيرهم وتكوينهم الأكاديمي وكفاءاتهم في مجال المالية الإسلامية والشريعة الإسلامية.

ويجب أيضا أن يتمتعوا بخبرة واسعة ومعارف قوية في مختلف المجالات الأخرى وخصوصا في الميدان المصرفي والمالي والاقتصادي والقانوني والمحاسبي.

يباشر أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة مهامهم شخصيا ولا يمكنهم توكيل غيرهم للقيام بها.

تحدد التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة من طرف المجلس العام. يتحمل البنك المركزي هذه التعويضات.

يخضع أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة لأحكام المواد 29و 30و 31و 32و 33 من هذا القانون.

المادة 39 : تجتمع لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة مرة كل شهرين بناء على دعوة من رئيسها. ويمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة لذلك، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من اغلبية أعضائها

تكون المداولات صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

تحدد الإجراءات العملية لتطبيق هذا القسم بواسطة النظام الداخلي للجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة المصادق عليه من طرف المجلس العام.

الفصل الثالث: التدقيق والمراقبة

القسم الأول؛التدقيق الداخلي

المادة 40: يتمتع البنك المركزي ببنية تدقيق داخلي مكلفة على الخصوص بما يلي:

1) تزويد المجلس العام من خلال لجنة التدقيق وكذا المحافظ بتقييم مستقل لجودة وفعالية الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر، وبصورة أعم، لحكامة البنك المركزي؛

2) صياغة التوصيات المتعلقة بخطة الأعمال التي تمكن البنك المركزي، بشكل أفضل، من الوقاية من كافة مخاطره والسيطرة عليها.

القسم الثاني: لجنة التدقيق

المادة 41: تكلف لجنة التدقيق بمساعدة المجلس العام في مراقبة البنك المركزي. وفي إطار هذه المهمة تسهر لجنة التدقيق على:

1) متابعة التدقيق الداخلي وأنشطته؛

2) متابعة فاعلية نظام المراقبة الداخلية بما في ذلك وظائف المطابقة وتسيير المخاطر؛

3) متابعة مسار إعداد المعلومة المالية ومراقبة شموليتها وموثوقية البيانات المالية وعلى هذا الأساس يقوم على الخصوص بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة ويعطي تقييما حول جدوائية الأساليب والإجراءات المحاسبية؛

4) متابعة تدقيق الحسابات السنوية بما في ذلك الملاحظات والتوصيات المقدمة من طرف المدقق الخارجي وكذا تنفيذها؛

5) مساعدة المجلس العام في اختيار وتقييم المدقق الداخلي؛

6) فحص ومتابعة كفاءة واستقلالية المدقق الخارجي؛

7) متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات هيئات القرار في البنك المركزي.

تخول لجنة التدقيق الوصول، دون أي قيد، إلى المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها. ويمكنها أن تستدعي للمشاركة في اجتماعاتها، حسب الحاجة، بعض عمال البنك المركزي، والمدققين، أو أية شخصيات أخرى من شأنها أن تزودها بأي معلومة مفيدة.

يمكن للجنة التدقيق أن تلجأ لمساعدة خبراء خارجيين.

تقوم لجنة التدقيق بإعداد وتقديم تقرير سنوي حول نشاطها للمجلس العام

المادة 42: تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة (3) أعضاء من ضمنهم الرئيس، مختارين من أعضاء المجلس العام غير التنفيذيين ومعينين من طرفه لمأمورية مدتها سنتين (2) قابلة للتجديد.

يمارس أعضاء لجنة التدقيق مهامهم بأنفسهم

تجتمع لجنة التدقيق على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكنها، إضافة إلى ذلك، أن تجتمع بطلب من رئيسها أو من رئيس المجلس العام.

يتم عزل كل عضو في لجنة التدقيق بعد غيابين متتاليين دون مبرر.

يمكن لأعضاء لجنة التدقيق أن يستفيدوا من تعويضات لحضور الاجتماعات وفق الشروط المحددة من طرف المجلس العام.

يحدد النظام الداخلي للجنة التدقيق سير عملها، والأساليب والإجراءات التي تؤدي بها مهامها.

القسم الثالث: المراقب

المادة 43: يعين المراقب بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمأمورية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختياره بناء على نزاهته وكفاءته وتجربته المؤكدة في المجال المالي والمصرفي.

المادة 44 : يمارس المراقب مراقبة عامة على جميع المصالح وكافة عمليات البنك المركزي. ويمكنه أن يراقب الصندوق والسجلات ومحفظة البنك المركزي والقيام بكل عمليات التدقيق التي يراها ضرورية وبإمكانه الاستعانة ببعض وكلاء البنك المركزي.

يحضر المراقب جلسات المجلس العام ولجنة التدقيق بصوت استشاري

يطلع المراقب المجلس العام على نتائج عمليات المراقبة التي يقوم بها ويقدم لرئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطه تقدم نسخة من هذا التقرير للمحافظ

المادة 45: يتلقى المراقب تعويضات تحدد بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. يتحمل البنك المركزي تعويضات المراقب.

القسم الرابع: المدقق الخارجي

المادة 46: يعين مدقق حسابات خارجي من طرف المجلس العام لمأمورية مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم اختيار المدقق الخارجي من بين الأشخاص والهيئات المتوفرة على خبرة مهنية معمقة في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات. ويجب عليه أن يتحلى بجميع الضمانات المهنية والشرفية

لا يمكن فسخ عقد المدقق الخارجي إلا بقرار من المجلس العام إذا لم يعد يستجيب للشروط اللازمة لأداء وظائفه.

يصادق المدقق الخارجي على حسابات البنك المركزي، طبقا للمعايير الدولية للتدقيق، قبل المصادقة عليها من طرف المجلس العام. يطلع المدقق الخارجي المجلس العام بكل خرق أو مخالفة قد تم اكتشافها.

يحدد المجلس العام صلاحيات المدقق الخارجي الأخرى.

المادة 47 : يتمتع المدقق الخارجي بحق التدقيق في جميع أعمال تسيير البنك المركزي. ويجوز له أن يحقق في سجلات وصناديق ومستندات وقيم البنك المركزي وأن يراقب انتظام وصحة عمليات الجرد.

يطلع المدقق الخارجي ميدانيا على المراسلات والمحاضر، وبشكل عام، على جميع وثائق وسجلات البنك المركزي.

الباب الثاني: مأمورية البنك المركزي

الفصل الأول: الأهداف والمهام والأدوات

المادة 48: الهدف الرئيس للبنك المركزي هو المحافظة على استقرار الأسعار.

دون المساس بهدف استقرار الأسعار، يسعى البنك المركزي كذلك وراء استقرار النظام المالي ويسهم في تنفيذ السياسات الاقتصادية العامة المحددة من طرف الحكومة.

المادة 49: من أجل تحقيق الأهداف المحددة في المادة 48أعلاه، يمارس البنك المركزي المهام التالية:

1) تحديد وتنفيذ السياسة النقدية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
2) المساهمة في استقرار النظام المالي؛
3) إصدار وتسيير العملة الائتمانية الصالحة قانونيا للتداول لحساب الدولة؛
4) المشاركة في تحديد سياسة الصرف وضمان تنفيذها؛
5) حيازة وتسيير احتياطيات الصرف الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
6) تنظيم ومراقبة وتقنين سوق الصرف؛
7) تقنين ومراقبة ورقابة وعند الاقتضاء، تسوية صعوبات مؤسسات القرض والمؤسسات المماثلة لها وشركات التأمين وإعادة التأمين وكذلك كل هيئات القطاع المالي الأخرى الخاضعة لإشرافه، طبقا للقانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض؛
8) يسهر على استقرار وأمن وفاعلية نظام الدفع الموريتاني؛
9) العمل على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية والمالية؛
10) الاضطلاع بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة؛
11) الاضطلاع بدور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة؛
12) إعداد وجمع البيانات الإحصائية؛

13) تنظيم وضمان مراقبة حسن سير الأسواق المالية وكذلك الوسطاء المرخص لهم بتنفيذ العمليات في هذه الأسواق؛

14) القيام بأي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر لا يتعارض معه.

المادة 50: يتمتع البنك المركزي بسلطة تنظيمية في المجالات المتعلقة بمهامه كما هي محددة بهذا القانون أو بالتشريعات الأخرى.

يختص البنك المركزي، في إطار ممارسة هذه السلطة، بإصدار أوامر و تعميمات و أن يتخذ قرارات و أن يوقع على مقررات مشتركة في الاختصاصات التي تجمعه مع إحدى القطاعات الوزارية وذلك طبقا للترتيبات المعمول بها.

تكتسي أوامر البنك المركزي صبغة عامة وتتمتع بطابع الإلزام في كافة عناصرها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يمكن للبنك المركزي أن يحدد في تعميمات جميع الترتيبات الموضحة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية المسؤول عن مراقبة تطبيقها

تلزم قرارات البنك المركزي، بكافة عناصرها جميع الأشخاص والهيئات الموجهة إليهم.

تعتبر الأوامر والقرارات المتخذة من طرف البنك المركزي نافذة وتطبقها محاكم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

لا تتمتع الطعون في النصوص التنظيمية وقرارات البنك المركزي بالأثر الموقف.

المادة 51: يخول البنك المركزي، في إطار تنفيذ مهامه المحددة في هذا القانون أو بقوانين أخرى خاصة،دون المساس بالمادة 95من هذا القانون،بأن يقوم بإبرام اتفاقيات تعاون مع البنوك المركزية الأجنبية وسلطات الإشراف والتسوية الأجنبية التي لها صلاحيات مماثلة لصلاحياته وكذلك أنظمة ضمان الودائع الأجنبية والسلطات الأجنبية لمراقبة الأسواق المالية أو مراقبة نظام الدفع و الهيئات الدولية، وعند الاقتضاء، السلطات الوطنية المكلفة برقابة الهيئات والمؤسسات المالية الأخرى وتلك المكلفة بالإشراف على رقابة الأسواق المالية وكذلك تلك التي تساهم في حسن سير النظام الوطني للدفع.

لا يمكن استخدام المعلومات السرية المتحصل عليها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة من طرف البنك المركزي إلا في إطار أداء مهامه على الوجه الصحيح وفي الحدود التي تضعها السلطات أو الهيئات التي أبلغته بهذه المعلومات عند الاقتضاء.

المادة 52: من أجل بلوغ أهدافه وأداء وظائفه يمكن للبنك المركزي أن يقوم بالعمليات التالية:

1) فتح حسابات نقدية وحسابات سندات في سجلاته لصالح الدولة و المجموعات الاقليمية و مؤسسات القرض و البنوك التجارية الأجنبية و البنوك المركزية الأجنبية و المؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية و المنظمات الدولية؛

2) فتح حسابات نقدية وحسابات سندات والاحتفاظ بها لدى البنوك المركزية الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية و الهيئات المركزية لإيداع السندات والهيئات المالية الدولية؛

3) التدخل في أسواق الأموال؛

4) إجراء عمليات قرض مع المصارف والمؤسسات المالية على أساس الضمانات المناسبة للقروض؛

5) إصدار و شراء سندات القروض الخاصة به؛

6) قبول إيداع سندات ومعادن ثمينة لديه والالتزام بتحصيل السندات والتدخل لحساب الأطراف الأخرى في العمليات على القيم المنقولة وغيرها من الأدوات المالية والمعادن النفيسة؛

7) إجراء عمليات على أدوات مرتبطة بنسب الفائدة؛

8) إجراء عمليات على عملات أجنبية وعلى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى؛

9) إجراء عمليات بهدف التوظيف والتسيير المالي لأرصدته من العملات الأجنبية وللعناصر الأخرى من الاحتياطات الخارجية؛

10) الحصول على قرض من الخارج وتقديم ضمانات لهذا الغرض؛

11) إجراء عمليات تتعلق بالتعاون النقدي الإقليمي أو الدولي؛

12) إصدار كل أنواع الأدوات المالية التي تتطابق مع ضوابط الشريعة.

المادة 53: يمكن للبنك المركزي، مقابل دفع عمولة تمكنه من تغطية التكاليف المترتبة على تقديم هذه الخدمات، أن يقدم خدمات حفظ السندات للمؤسسات المالية وللجمهور وكذا أوراق وقطع العملات التي يحددها.

يحدد المجلس العام شروط تقديم خدمات الحفظ هذه.

المادة 54: يمكن للبنك المركزي أن يرتهن القيم المنقولة والأوراق التجارية والمعادن النفيسة والعملات الأجنبية والمبالغ النقدية كضمانات لأداء ديونه على البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من الأطراف.

يشترط لصحة هذا الرهن:

1) أن يتم إبرام العقد كتابيا ويشمل ذلك الشكل الإلكتروني وكل الوسائل الكتابية الدائمة الأخرى؛

2) أن توضع الأصول المرهونة تحت حيازة البنك المركزي، ويكون ذلك إما بالتسليم الفعلي أو التحويل أو الحجز أو التسجيل وكل عملية أخرى تفيد أن البنك المركزي أو الشخص المتصرف لحسابه قد حصل على الحيازة أو الرقابة على الأشياء المقدمة كضمانات. تتم حيازة القيم المنقولة المسجلة في حساب عن طريق تسجيلها في الجانب المدين من حساب خاص مفتوح باسم الراهن أو المستفيد من الضمانة أو طرف ثالث يتفق عليه

يتمتع البنك المركزي تجاه الأصول المثقلة بامتياز من الدرجة الأولى ولا يمكن أن يرجح عليه أي امتياز آخر عام أو خاص.

و في نطاق علاقات البنك المركزي مع المصارف و المؤسسات المالية و الأطراف الأخرى تعتبر عقود الرهن صالحة ويحتج بها على الغير ويسرى مفعولها كاملا رغم وجود مسطرة للتصفية أو الحجز أو في حالة وضعية التزاحم، إذا كان إبرام هذه العقود سابقا على وقت فتح مسطرة التصفية ومباشرة الحجز أو حدوث وضعية التزاحم أو إذا كانت هذه العقود قد أبرمت بعد هذا الوقت بصفة يمكن للبنك معها أن يحتج بجهله المشروع، وقت إبرام العقد، لفتح أو حدوث مثل ذلك الإجراء أو تلك الوضعية.

المادة 55: في حالة عدم تنفيذ البنك أو المؤسسة المالية لالتزاماتها المضمونة بعقد الرهن ورغم مسطرة التصفية أو الحجز أو وضعية التزاحم بين دائني المدين أو دائني الطرف الآخر المقدم للرهن، يحق للبنك المركزي أن يقوم إما بتحقيق الأصول المرهونة في أفضل الآجال الممكنة دون إنذار أو قرار قضائي مسبق، وإما بحيازة هذه الأصول، دون إنذار أو قرار قضائي مسبق.

يتم خصم منتوج تحقيق الأصول من أصل الدين و تكاليف و فوائد و عمولات الدائن المرتهن.

يعود الرصيد المحتمل إلى المدين الراهن أو، حسب الحالة، إلى الطرف الآخر المقدم للرهن.

المادة 56: تتمتع ديون البنك المركزي المتأتية من عمليات القرض بحق الامتياز على أصول المدين بما فيها السندات والمعادن النفيسة وأرصدة الحسابات الموجودة لدى البنك المركزي كأموال خاصة. لهذا الامتياز نفس درجة امتياز الدائن المرتهن المنصوص عليه في المادة 54من هذا القانون.

في حال عدم تسديد ديون البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة الأولى يمكنه، بعد إنذار مكتوب يرسل للمدين، أن يقوم، تلقائيا وبدون قرار قضائي مسبق، بتحقيق الأصول المثقلة على الرغم من حدوث محتمل لتصفية المدين أو من حصول أي وضعية تزاحم بين الدائنين.

يجب على البنك المركزي أن يجتهد في تحقيق الأصول بأفضل سعر وفي أقصر الآجال الممكنة حسب العمليات التي يلزم القيام بها. يتم خصم منتوج تحقيق الأصول من الدين الأصلي والفوائد وتكاليف البنك المركزي، ويعود الرصيد المحتمل بعد السداد إلى المدين.

يتم تحقيق أرصدة الحسابات من خلال المقاصة بين صافي الحساب ومجموع أصل الدين وفوائده وتكاليف البنك المركزي.

المادة 57: من أجل ضمان أداء مهامه، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بما يلي:

1) جمع وتحليل ونشر كافة المعلومات الإحصائية الضرورية؛
2) تحديد وتوضيح، بواسطة نصوص تنظيمية، المعلومات الاحصائية المطلوبة وكيفية إيصال هذه المعلومات إلى البنك المركزي والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الملزمين بإبلاغها ونظام السرية المطبق عليها وكذا العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد الجهات المخلة بهذه الالتزامات؛
3) التعاون مع القطاعات الحكومية أو الوكالات من أجل جمع وفرز ونشر الإحصائيات أو المعلومات الأخرى المفيدة؛

4) تنسيق اعتماد معايير موحدة لنشر المعطيات على المستوى الدولي من أجل ضمان تناسق وفاعلية تنظيم الإحصائيات والمعلومات.

الفصل الثاني: السياسة النقدية

المادة 58: في إطار مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يحدد البنك المركزي وينفذ السياسة النقدية بواسطة الأدوات المذكورة في الفصل الأول من هذا الباب. على وجه الخصوص يمكن للبنك المركزي أن يتدخل في أسواق المال من خلال شراء الديون والسندات القابلة للتداول، المحررة بعملة يحددها، والمعادن النفيسة أو بيعها لأجل أو بدونه أو أخذها بالاستحفاظ أو وضعها فيه أو قرضها أو اقتراضها

المادة 59: يخول البنك المركزي كذلك سلطة إلزام مؤسسات القرض بتكوين احتياطيات إجبارية في حسابات مفتوحة لدى البنك المركزي.

تحدد طرق احتساب الاحتياطات الإجبارية والعقوبات المالية التي ينبغي تطبيقها في حالة الإخلال بهذه الاحتياطات، بواسطة النصوص التنظيمية للبنك المركزي.

الفصل الثالث: امتياز الإصدار

المادة 60: يتمتع البنك المركزي وحده بامتياز حصري لإصدار الأوراق المصرفية والقطع النقدية. هذه القطع والأوراق هي وحدها التي تتمتع بالرواج القانوني على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

إن تقليد وتزوير الأوراق المصرفية والقطع النقدية وإدخال أوراق مصرفية أو قطع نقدية مقلدة أو مزورة على التراب الوطني أو استخدامها وبيعها وإشاعتها وتوزيعها وكذلك إعادة الإنتاج غير المشروعة يعاقب طبقا لأحكام المدونة الجنائية.

يحدد البنك المركزي، بواسطة نصوص تنظيمية، الإجراءات العملية لتطبيق هذه المادة بما في ذلك العقوبات التأديبية التي يمكن للبنك أن يتخذها، دون المساس بأحكام المدونة الجنائية.

المادة 61: تتمتع الأوراق المصرفية بقوة إبرائية غير محدودة. يمكن بواسطة القانون تحديد القوة الإبرائية للقطع النقدية. ومع ذلك يجب قبولها دون تحديد من طرف البنك المركزي ومصالح الخزينة العامة والبنوك.

المادة 62: لا يمكن اتخاذ قرار إنشاء أو سحب أو تبديل نوع من الأوراق أو القطع المصرفية إلا بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من محافظ البنك المركزي.

المادة 63: عندما يتم إلغاء الرواج القانوني لنوع من الأوراق أو القطع النقدية، فإن البنك المركزي يبقى ملزما، ضمن أجل محدد بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، بضمان استبدالها لدى شبابيكه بأنواع أخرى من الأوراق أو القطع المصرفية متمتعة بالرواج القانوني.

تعتبر الأوراق والقطع المصرفية، غير المستبدلة عند انقضاء هذا الأجل، ضائعة ويقوم البنك المركزي بدفع مقابل قيمتها في الخزينة العامة.

المادة 64: لا تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالمستندات لحامليها الضائعة أو المسروقة على الأوراق المصرفية

المادة 65: يعوض البنك المركزي الورقة المبتورة أو التالفة إذا كانت تحتوي على مجموع الإشارات والعلامات المميزة. وفي الحالات الأخرى، يتم التعويض طبقا للإجراءات المحددة من طرف البنك المركزي.

لا يمكن تعويض القطعة المصرفية التي يستحيل التعرف عليها أو التي أصابها تلف أو تغيير إلا إذا كان التلف أو التغيير قد حدث دون قصد وذلك ضمن الشروط التي يحددها البنك المركزي.

الفصل الرابع: سياسة الصرف واحتياطات الصرف الرسمية

المادة 66: دون المساس بالهدف الرئيس للبنك المركزي المتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار، فإن الحكومة تحدد التوجهات العامة لسياسة الصرف بعد أخذ رأي البنك المركزي.

المادة 67: يضع البنك المركزي النصوص التنظيمية التي تحكم عمليات الصرف كما ينظم ويراقب ويقنن سوق الصرف.

المادة 68: يمسك البنك المركزي الاحتياطات الرسمية للصرف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويسيرها ويدير عمليات الصرف بغية تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الصرف المحددة في المادة 66 من هذا القانون.

يدرج البنك المركزي الاحتياطات الرسمية للصرف ضمن أصول ميزانيته حسب إجراءات محددة في اتفاقية يبرمها مع الدولة.

يقوم البنك المركزي دوريا بتقييم ممتلكاته والتزاماته. ولا تدخل الأرباح الكامنة الناتجة عن عمليات التقييم المذكورة في الأرباح القابلة للتقسيم ويتم إيداعها في حساب احتياطي غير متاح.

المادة 69: يمكن للبنك المركزي أن يحتفظ بفئات الأصول التالية كاحتياطات رسمية للصرف:

1) الذهب والمعادن النفيسة الممسوكة من طرف أو باسم البنك المركزي بما في ذلك التسجيلات في الحساب التي تمثلها؛

2) الأوراق المصرفية والقطع النقدية من العملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، الممسوكة من طرف البنك المركزي أو باسمه؛

3) التسجيلات في الحساب والودائع الجارية بين البنوك القابلة للتسديد مباشرة أو لأجل قصير والمسجلة بعملات أجنبية قابلة للتحويل سواء كانت مودعة في سجلات البنك المركزي أو البنوك المركزية الأخرى أو البنوك التجارية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية؛

4) الالتزامات القابلة للتبادل المحررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة والصادرة عن حكومات أجنبية أو المستفيدة من ضماناتها، أو ضمانات البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية وكذلك كل المدينين الآخرين الموثوق بهم؛

5) الديون على المؤسسات المالية الدولية الناتجة عن عقود التنازل وإعادة التنازل أو الشراء مع التعهد بالبيع وكذا قروض السندات الممنوحة على أساس الالتزامات السابقة؛

6) حقوق السحب الخاصة الممسوكة على حساب الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى صندوق النقد الدولي؛

7) أوضاع احتياطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموجودة لدى صندوق النقد الدولي.

الفصل الخامس: الإشراف على القطاع المصرفي والمالي

المادة 70: يختص البنك المركزي بممارسة الإشراف على مؤسسات القرض والمؤسسات المماثلة لها وشركات التأمين وإعادة التأمين، وأنظمة الدفع وتسوية السندات وغرف المقاصة.

يتمتع البنك المركزي، في إطار هذه المهمة، بصلاحيات الوصول إلى المعلومات وأدوات الرقابة والتقويم والسلطات الزجرية المحددة في القوانين الخاصة بتنظيم هذه المهام.

لتنفيذ المهام المشار إليها في هذا الفصل، يحق للبنك المركزي أن يمارس سلطاته التنظيمية وفقا للمادة 50من هذا القانون.

الفصل السادس: تنظيم ورقابة السوق النقدية و الرساميل

المادة 71: ينظم البنك المركزي عمليات الأسواق النقدية والرساميل. وفي هذا الصدد، فإنه يخول سلطة تحديد الهيئات المسموح لها بإصدار أدوات هذه الأسواق وتحديد القواعد التي تحكم الأسواق الأولية المتعلقة بهذه الأدوات وذلك بواسطة نصوص تنظيمية

ويمكن أيضا للبنك المركزي، بواسطة نصوص تنظيمية، أن يحدد:

1) القواعد المنظمة للأسواق الثانوية المتعلقة بهذه الأدوات وخصوصا معايير وشروط قبول مختلف المشاركين في هذه الأسواق وكذا قواعد الرقابة المطبقة على هؤلاء المتدخلين؛
2) قواعد سير عمل هذه الأسواق؛
3) القواعد المتعلقة بالعمليات التي يتم القيام بها على هذه الأدوات؛
4) القواعد المتعلقة بتصفية هذه العمليات

يضمن البنك المركزي احترام هذه القواعد طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المهمة.

لا تطبق هذه المادة على سندات الدين العمومي.

الفصل السابع: النظام الوطني للدفع

المادة 72 : يسهر البنك المركزي على استقرار وأمن وفاعلية نظام الدفع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 73: يمكن للبنك المركزي أن يمنح تسهيلات بهدف ضمان استقرار وأمن وفاعلية النظام الوطني للدفع وتسوية السندات وغرف المقاصة

ولهذا الغرض فإنه يخول للبنك المركزي أن يقوم أيضا بتنظيم وتشغيل أنظمة الدفع وتسوية السندات وغرف المقاصة وكذلك تملكها والمشاركة فيها

المادة 74: يختص البنك المركزي حصريا بتقنين وترخيص ورقابة أنظمة الدفع وتسوية السندات وكذا غرف المقاصة ويكلف على وجه الخصوص ب:

1) فرض تسجيل أو إصدار رخصة لكل نظام للدفع وتسوية السندات ولكل غرفة مقاصة وكذا كل شخص ممارس لتلك الأنظمة أو في تلك الغرف؛

2) وضع المعايير والتوصيات والقواعد الأساسية وفرض احترامها على كافة أنظمة الدفع وتسوية السندات وغرف المقاصة من أجل ضمان أمن واستقرار تلك الأنظمة والغرف.

ينظم البنك المركزي ويشرف على إصدار وسائل الدفع وجودتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية المنظمة لها، بما في ذلك خدمات تحويل الأموال ويضمن أمن وحسن سير هذه الوسائل.

المادة 75: يجوز للبنك المركزي التصرف واتخاذ كافة الخطوات من أجل تسهيل:

1) إدماج أنظمة الدفع وتسوية السندات وكذا غرف المقاصة مع الأنظمة المشابهة،

2) تطوير الطرق والتقنيات الجديدة لأنظمة الدفع وتسوية السندات وكذا غرف المقاصة؛

3) إعداد خطة تستهدف تطوير نظام الدفع الوطني وتحديثها باستمرار؛

4) تحديد استراتيجيته لتطوير نظام الدفع الوطني.

لتنفيذ المهام المذكورة في هذا الفصل، يحق للبنك المركزي أن يمارس سلطاته التنظيمية وفقا للمادة 50من هذا القانون.

الفصل الثامن: الاستقرار المالي

المادة 76: تحدد ترتيبات هذا الفصل بعض مهام البنك المركزي والأدوات القانونية المتعلقة بها في إطار مهمته المتعلقة بالإسهام في استقرار النظام المالي المنصوص عليها في المادة 48من هذا القانون.

في إطار هذا الفصل، يقصد ب:

1) "استقرار النظام المالي" : وضعية يكون فيها احتمال عدم الاستقرار أو اضطراب سير عمل النظام المالي، بما في ذلك مختلف فئات الوسطاء الماليين والأسواق والبنى التحتية للسوق، ضعيفا أو إذا كانت مثل هذه الاضطرابات ممكنة الحدوث تكون نتائجها على الاقتصاد محدودة؛

2) "السلطات الوطنية": السلطات الموريتانية القادرة، طبقا لصلاحياتها و اختصاصاتها، على تنفيذ توصيات مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي.

المادة 77: تهدف توصيات مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي المنصوص عليها في النقطة 6) من المادة 25من هذا القانون بصفة حصرية إلى المساهمة في استقرار النظام المالي. ويجب أن تكون مبررة وأن توصل بصفة سرية الى السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذها

المادة 78: يكلف البنك المركزي باستكشاف ومتابعة مختلف العوامل والتطورات التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي وخصوصا من زاوية المساس بصلابة النظام المالي أو تراكم المخاطر النظامية. وفي هذا الإطار يخول للبنك المركزي الوصول إلى أية معلومة مفيدة لمهمته.

و على الخصوص يرخص للبنك المركزي فيما يلي:

1) أن يستخدم، من أجل هذه المهمة، المعلومات التي بحوزته بمقتضى مهامه الأخرى بموجب هذا القانون أو تشريعات أخرى بما فيها مهام رقابة مؤسسات القرض أو مقاولات أخرى تابعة للقطاع المالي ورقابة النظام الوطني للدفع؛
2) أن يستخدم، من أجل هذه المهمة، صلاحياته في مجال الوصول الى المعلومات التي بحوزته بحكم مهامه الأخرى كما هي مخولة أو محددة بموجب تشريعات أخرى بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقواعد الاحترازية؛
3) أن يطلب المعلومات المفيدة لممارسة هذه المهمة من هيئات القطاع الخاص التي لا تخضع لنظام مراقبة يدخل ضمن اختصاصاته

يجب على كل هيئات القطاع العام، مهما كان مستوى استقلاليتها وبغض النظر عن نظام السر المهني الذي تخضع له، أن تتعاون مع البنك المركزي من أجل حصوله على كل المعلومات المفيدة لممارسة مهمته المشار إليها في هذا الفصل.

تبلغ هذه المعلومات للبنك المركزي بناء على طلب منه.

المادة 79: يخضع التنفيذ الفعلي للتوصيات المقدمة من طرف مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي لصلاحيات السلطات الوطنية المختلفة، كل في مجال اختصاصه، ولهذا الغرض تنفذ السلطات الوطنية الأدوات المشار إليها في هذا الفصل.

المادة 80: في إطار تنفيذ التوصيات المنصوص عليها في النقطة 6) من المادة 25من هذا القانون والتي تدخل في مجال اختصاصها، تستخدم السلطات الوطنية كل الأدوات وسلطات اتخاذ القرار والسلطات التنظيمية والصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى التشريعات التي تحكم نظمها الأساسية ومهامها

ويمكن للبنك المركزي، على الخصوص، بغية المساهمة في استقرار النظام المالي، أن يمارس كل الصلاحيات وبخاصة التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون أو في تشريعات خاصة كتلك التي تتعلق بمراقبة مؤسسات القرض وشركات التأمين أو الهيئات الأخرى التابعة للقطاع المالي الواقعة تحت صلاحيته وكذا تلك التي تتعلق بحسن سير الأسواق المالية والنظام الوطني للدفع.

المادة 81: تخبر السلطات الوطنية مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالإجراءات العملية التي تنوي اتخاذها من أجل تنفيذ توصياته.

وفي حالة ما إذا كانت السلطات المعنية لا تمتثل للتوصيات المقدمة من طرف مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي، فإنها تزود هذا الأخير، بواسطة رأي معلل بالأدلة والأسباب التي جعلتها لا تمتثل لهذه التوصيات

في إطار اتخاذ اجراءات تطبيقية لهذا الفصل، تسهر السلطات الوطنية بشكل خاص على المساهمة في استقرار النظام المالي بمجمله وخصوصا على قوة صلابة النظام المالي والتحسب لوقوع مخاطر نظامية.

لا تتحمل السلطات الوطنية ولا أعضاؤها أو موظفوها أي مسؤولية مدنية عن أعمالهم وتصرفاتهم في إطار التدابير والقرارات المتخذة طبقا للمادة 80 أعلاه، باستثناء حالة الخطإ المتعمد أو الخطإ الجسيم

المادة 82: يستطيع البنك المركزي، في ظروف استثنائية وحسب الآجال والشروط التي يحددها، أن يتصرف بوصفه مقرضا أخيرا لمؤسسات القرض المرخص لها في ممارسة أنشطتها.

يمكن لتدخل البنك المركزي أن يأخذ شكل:

1) توفير السيولة الاستعجالية لصالح البنوك المليئة القابلة للاستمرارية والتي تواجه مشاكل مؤقتة في السيولة مقابل ضمانات مناسبة؛
2) مساعدة مالية لدواعي الاستقرار المالي لصالح البنوك والمؤسسات المالية النظامية، بشرط أن تصدر الوزارة المكلفة بالمالية لصالح البنك المركزي ضمانا مكتوبا باسم الحكومة يقضي بالسداد الكامل في حالة عجز المستفيد من المساعدة المالية عن السداد.

يمكن للبنك المركزي أن يشترط اتخاذ بعض التدابير المحددة لمعالجة وضع البنك أو المؤسسة المالية المستفيدة من تدخله. وعلى وجه الخصوص، يمكن للبنك المركزي أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة إذا اكتشف أن المستفيد من تدخله غير قادر على احترام برنامج التقويم الذي يحدده.

يعلن البنك المركزي في الوقت المناسب عن وجود ومدى تدخله في إطار هذه المادة، وذلك بطريقة لا تلحق الضرر باستقرار النظام المالي.

تحدد الإجراءات العملية لتطبيق هذه المادة بواسطة النصوص التنظيمية للبنك المركزي.

المادة 83: في حالة حدوث أزمة مالية خطيرة، وإذا اتضح للبنك المركزي حسب تقديراته أن لا وجود لوسيلة أخرى لتفادي المساس المخل باستقرار النظام المالي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فإنه يمكن له، بناء على مداولة من المجلس العام وبالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية، القيام بعمليات مباشرة مع الجمهور. وفي هذا الصدد، يمكنه على الخصوص تلقي أموال على سبيل الإيداع او غيره من الجمهور يستخدمها لحسابه الخاص في عمليات خصم أو عمليات قرض أخرى أو في عمليات مالية.

الفصل التاسع: الخدمات المقدمة للحكومة وللمجموعات

المادة 84: البنك المركزي هو الوكيل والمستشار المالي للدولة في كل عملياتها المتعلقة بالصندوق وبالمصرف وبالقرض حسب بنود اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي.

يجوز للبنك المركزي كذلك أن يتلقى باسم الدولة ونيابة عنها قروضا أجنبية أو أن يسير أو يدير أو أن يجري أي تسديد أو يؤدي أي دين للغير على الدولة.

يجوز للبنك المركزي أيضا أن يمسك سجلا للسندات الصادرة عن الدولة.

المادة 85: يسير البنك المركزي بصفة مجانية حسابا جاريا في دفاتره لصالح الخزينة العامة وكذلك، بترخيص من الوزير المكلف بالمالية، لكل مجموعة إقليمية

يمكن للبنك المركزي أن يتولى ضمان حفظ وتسيير القيم المنقولة التي تملكها الدولة أو المجموعات الاقليمية التي يمسك لها حسابا جاريا. يتم تحديد طبيعة وإجراءات العمليات المدونة في حساب تلك المجموعات الاقليمية، ضمن اتفاقية تبرم بينها وبين البنك المركزي ويمكن لهذا الأخير أخذ تعويض لتغطية التكاليف المترتبة على العمليات المذكورة في هذه الفقرة.

المادة 86: لا تنتج الأرصدة الدائنة الموجودة في حسابات المجموعات الاقليمية لدى البنك المركزي أية فوائد.

المادة 87: يشارك البنك المركزي في إصدار ريع وقيم الخزينة أو المجموعات الاقليمية التي يمسك حساباتها الجارية وكذا في تسديد الفوائد المرتبطة بذلك ويأخذ تعويضا لتغطية التكاليف المترتبة عن تلك الأنشطة

المادة 88: لا يمكن للبنك المركزي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يمنح سلفة للدولة أو المؤسسات العمومية أو المجموعات الاقليمية باستثناء فتح قرض لأجل أقصاه يوم من أجل ضمان حسن سير نظام التسديد على أن تعاد المبالغ في نفس اليوم.

لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة على المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطات مصرفية أو مالية والتي، في إطار توفير السيولة من طرف البنك

المركزي، تستفيد من نفس المعاملة التي يتعامل بها البنك المركزي مع مؤسسات القرض الخاصة.

خروجا على ما ورد في الفقرة الأولى وفي الظروف الاستثنائية فقط، يمكن للبنك المركزي أن يمنح للخزينة العامة أو للمجموعات الإقليمية كشفا على الحساب الجاري، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 5٪ من المداخيل العادية للدولة خلال السنة المالية المنصرمة.

لا يمكن أن يتجاوز مجموع آجال هذه الكشوف أو السلفات ثلاث مائة (300) يوما متتابعة أو غير متتابعة خلال السنة المدنية. يتم تحديد مبلغ ونسبة الفائدة والأجل وكل الإجراءات الأخرى المتعلقة بهذه السلفات، بواسطة اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي، ويجب قضاء هذه السلفات حتما في الآجال المحددة في الاتفاقية.

يتعين على البنك توجيه تقرير خاص إلى رئيس الجمهورية في حالة منح قرض طبقا لهذه المادة.

من أجل احتساب نسبة 5٪المذكورة آنفا لا يؤخذ في الحسبان السندات الصادرة عن الدولة أو المضمونة من طرفها والمكتسبة في السوق الثانوي.

الفصل العاشر: العمليات والصلاحيات الأخرى

المادة 89: يساعد البنك المركزي السلطات العمومية في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية

وبإمكانه تمثيل الحكومة لدى هذه الهيئات وفي المؤتمرات الدولية.

يشارك البنك المركزي في مفاوضات القروض والسلفات الخارجية لصالح الدولة ويشارك في التفاوض حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالدفع والصرف والمقاصة كما يكلف بتنفيذها. يبرم البنك المركزي كل تسوية فنية تتعلق بالإجراءات العملية لتطبيق هذه الاتفاقيات.

يجري تنفيذ البنك المركزي لهذه الاتفاقيات تحت مسؤولية الدولة التي تتحمل الأخطار والتكاليف والعمولات والفوائد والأعباء المختلفة الناجمة عنها.

تضمن الدولة للبنك المركزي دفع تعويض كل خسارة أو كلفة أخرى يتحملها في هذا الصدد. تضمن الدولة كذلك تعويض كل سلفة أو دفع مقدم يتعين على البنك المركزي منحه تطبيقا لهذه الاتفاقيات وفي حدود ما تفتضيه

المادة 90: يشارك البنك المركزي في إعداد التقديرات الوطنية للموارد والنفقات من العملة الصعبة

المادة 91: يمكن للبنك المركزي، بمبادرة منه أو بطلب من تنظيم مهني للهيئات الواقعة تحت إشرافه تطبيقا للمادة 70 من هذا القانون، أن ينشئ أو يسير كل خدمة ذات نفع عام متعلقة بمهامه.

المادة 92: بإمكان البنك المركزي إصدار نشرات تتضمن وثائق إحصائية ودراسات ذات طبيعة اقتصادية ونقدية.

المادة 93: يمكن للبنك المركزي، سدا لحاجته أو حاجات عماله، أن يقتني عقارات أو يعمل على بناءها أو يبيعها أو يستبدلها وذلك بعد ترخيص من المجلس العام.

ولا يمكن أن تتجاوز النفقات المقابلة لهذه العمليات الأموال الخاصة.

المادة 94: يمكن للبنك المركزي، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يتخذ كل إجراء تحفظي أو فعل من أفعال الإدارة أو التصرف يراه ضروريا.

الباب الثالث: أحكام مختلفة

الفصل الأول: السر المهني وتبادل المعلومات

المادة 95: يخضع البنك المركزي وهيئاته وأعضاء هيئاته وعماله وكذا كل شخص يعمل على بعض أنشطته، ولو بصفة مؤقتة، للسر المهني

لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أن يبوحوا، لأي شخص أو سلطة مهما كانت، بالمعلومات السرية التي يطلعون عليها بموجب عملهم الحالي أو الماضي في البنك المركزي ولا أن يستخدموا هذه المعلومات لأغراض شخصية.

وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية، باستثناء الحالة التي يفرض فيها القانون التصريح أو التبليغ، تعرض مرتكبيها إلى عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من مائة ألف (100.000) إلى خمسة مائة ألف (500.000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية.

استثناء من الفقرة الأولى، يمكن للبنك المركزي أن ينشر المعلومات السرية في الحالات التالية:

1) في الحالة التي يكون فيها نشر مثل هذه المعلومات منصوص عليه أو مرخص فيه بموجب هذا القانون أو القوانين التي تسير مهام البنك المركزي الموكلة إليه؛

2) أثناء تأدية الشهادة في المجال الجزائي أمام العدالة؛

3) للتبليغ عن مخالفات جزائية أمام السلطات القضائية؛

4) في حال الطعون ضد أعمال أو قرارات البنك المركزي وفي إطار أية هيئة أخرى يكون البنك المركزي طرفا فيها؛

5) لأغراض إحصائية، بشكل موجز لا يمكن معه التعرف على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين.

يمكن للبنك المركزي أن يعلن عن قراره بالإبلاغ عن المخالفات الجزائية للسلطات القضائية

المادة 96: خروجا على المادة 95 أعلاه، يمكن للبنك المركزي أيضا، في إطار اتفاقيات التعاون المنصوص عليها في المادة 50من هذا القانون، أن يبلغ معلومات سرية للهيئات التالية:

1) البنوك المركزية الأجنبية والهيئات ذات المهام المشابهة، بوصفها سلطات نقدية، وذلك عندما تكون هذه المعلومات ضرورية لممارسة مهامها القانونية المتبادلة وخصوصا إدارة السياسة النقدية وتموين السيولة المتعلقة بها ومراقبة نظام الدفع والمقاصة والتسوية وكذا صيانة استقرار النظام المالي؛

2) سلطات الرقابة الأجنبية التي تمارس مهام مماثلة لما يقوم به البنك المركزي من حيث الإشراف و/أو المساهمة في استقرار النظام المالي؛

3) السلطات الأجنبية لمراقبة الأسواق المالية؛

4) الهيئات الدولية؛

5) السلطات الوطنية المكلفة برقابة فئات أخرى من المؤسسات المالية غير تلك التي تخضع لرقابة البنك المركزي؛

6) السلطات المكلفة بمراقبة الأسواق المالية و/ أو الوسطاء الناشطين في هذه الأسواق.

لا يمكن للبنك المركزي الإبلاغ عنى هذه المعلومات إلا إذا كانت موجهة لتأدية مهام السلطات أو الهيئات المبعوثة اليها، وكانت محمية بواجب لحفظ السر المهني مكافئ لما هو منصوص عليه في المادة 95من هذا القانون أو بواجب تحفظ مكافئ من شأنه حفظ السر المهني.

يجوز للبنك المركزي أيضا، من أجل الاستقرار المالي، أن يتبادل مع الوزارة المكلفة بالمالية المعلومات التي يحوزها بموجب مهامه القانونية الأخرى كما هو محدد أو مفصل بموجب هذا القانون أو من خلال أو بموجب التشريعات الأخرى. تبقى هذه المعلومات محفوظة بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 95من هذا القانون.

الفصل الثاني: أحكام تأديبية وجزائية

المادة 97: لا يحق لعمال البنك المركزي أن يأخذوا أو يتلقوا مشاركة أو أي فائدة أو أجر مهما كان مقابل تقديم عمل، في مؤسسة عامة أو خاصة، صناعية أو تجارية أو مالية، باستثناء ما يؤول بالإرث أو الترخيص الاستثنائي الذي يمنحه المحافظ في حدود المدونة الأخلاقية التي يحددها المجلس العام.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على التعليم وإنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية.
تخضع مخالفات هذه الأحكام للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لعمال البنك المركزي.

المادة 98: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من مائة ألف (100.000) إلى مليوني (2000000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين الأشخاص الذين.

1) يعرقلون أو يعارضون الأبحاث والتحريات التي يجريها البنك المركزي؛
2) يرفضون تقديم المعلومات التي يجب عليهم أن يقدموها بموجب هذا القانون والنصوص المطبقة له أو يقومون عمدا بتقديم معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.

المادة 99: يعتبر عمال البنك المركزي وأعضاء هيئاته ولجانه في حكم الموظفين العموميين من أجل تطبيق أحكام المدونة الجنائية المتعلقة بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة وكذلك التدخل في الأعمال أو التجارة التي تتنافى مع صفاتهم.

الفصل الثالث: إعفاءات وامتيازات

المادة 100: يعفى البنك المركزي وأرصدته وممتلكاته وعائداته وعملياته من الضرائب والحقوق والرسوم والإتاوات والأعباء الجبائية مهما كانت طبيعتها وعلى وجه الخصوص كل ما تتم جبايته من طرف الدولة والمجموعات الاقليمية أو أية هيئة عامة أخرى أو تتم جبايته من أجلها.

تعفى من حق الطابع وحق التسجيل جميع العقود والمقتنيات، وبصفة عامة جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية المتعلقة بعمليات البنك المركزي.

المادة 101: يعفى البنك المركزي خلال إجراءات التقاضي من تقديم أي كفالة أو دفع مقدم في كل الحالات التي يفرض فيها القانون ذلك على الأطراف. كما يعفى كذلك من تكاليف التقاضي والرسوم التي تتم جبايتها لصالح الدولة.

المادة 102: لا يمكن الحجز على ممتلكات وأرصدة البنك المركزي، مهما كانت طبيعتها، حيثما وجدت وأيا كان حائزها، من قبل أي دائن، إلا إذا تنازل البنك المركزي صراحة عن عدم إمكانية الحجز.

إن ممتلكات وأرصدة البنك المركزي، مهما كانت طبيعتها، حيثما وجدت وأيا كان حائزها، تتمتع بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية ما لم يتنازل البنك المركزي صراحة عن ذلك.

لا يجوز المساس بأرشيف البنك المركزي.

المادة 103: لا يتحمل عمال البنك المركزي وأعضاء هيئاته ولجانه وكذلك الأشخاص الذين كلفهم البنك المركزي بالقيام ببعض مهامه أي مسؤولية مدنية بموجب القرارات التي يتخذونها والأعمال والتصرفات التي يقومون بها في إطار تأديتهم للمهام القانونية للبنك المركزي إلا في حالة الغش أو الخطإ الجسيم

يتحمل البنك المركزي عن عماله و وكلائه و أعضاء هيئاته ولجانه وكذلك الأشخاص الذين يكلفهم بالقيام ببعض مهامه مصاريف التقاضي في الدعاوى التي قد يرفعها ضدهم الغير الذي يتهمهم بالإخلال بمسؤولياتهم المهنية

المادة 104: تتولى الدولة تأمين وحماية أموال البنك المركزي المنقولة والعقارية وتوفر له بالمجان المرافقة الضرورية لتأمين نقل الأموال والممتلكات الثمينة.

الفصل الرابع: الحسابات السنوية والأحكام المالية

المادة 105: يحدد نظام محاسبة البنك المركزي من طرف المجلس العام طبقا لمعايير المحاسبة المطبقة دوليا على البنوك المركزية.

المادة 106: تختم الحسابات السنوية للبنك المركزي كل سنة من طرف المجلس العام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى موقع البنك المركزي على الأنترنت.

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي من 1يناير وتنتهي في 31دجمبر من السنة المدنية.

المادة 107: يتم اقتطاع 20٪ من الأرباح القابلة للتوزيع سنويا وتخصص كاحتياط قانوني. تتوقف إلزامية هذا الاقتطاع عندما يصل الاحتياطي نصف رأس المال ويستأنف كلما نقصت هذه النسبة.

يتم دفع الرصيد المتبقي للخزينة العامة بعد خصم المخصصات التي يعتبرها المجلس ضرورية لكل الاحتياطات الأخرى العامة والخاصة. يجوز أن تخصص الاحتياطات لزيادات رأس المال وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون.

إذا أسفرت الحسابات السنوية عن خسارة فإنه يتم خصمها من الاحتياطات العامة فالخاصة ثم الاحتياطات القانونية عند الاقتضاء. وإذا لم يسمح مجموع هذه الاحتياطات بتغطية كاملة للخسارة فإن الخزينة تتولى تغطية المتبقي منها بواسطة سندات الدين العمومي القابلة للتداول في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 108: يجوز للبنك المركزي توظيف أمواله الخاصة الممثلة في حسابات رأس ماله واحتياطاته والمبالغ الأخرى التي لها طابع احتياطات أو مخصصات :

أ.) في عقارات طبقا للمادة 93من هذا القانون؛

ب.) في سندات صادرة أو مضمونة من طرف الدولة تم اقتناؤها على مستوى السوق الثانوي؛

ج.) في سندات صادرة من هيئات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو لرقابة الدولة، وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية.

لا يمكن أن يتجاوز مجموع المبالغ الموظفة حسب أحكام الفقرات السابقة 35٪ من الأموال الخاصة المذكورة.

الفصل الخامس: المسؤولية والشفافية والتعاون مع السلطات العمومية

المادة 109: في الأشهر الستة (6) التالية لاختتام كل سنة مالية يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية والبرلمان الحسابات السنوية مصحوبة بتقرير عن أنشطة وعمليات البنك المركزي.

تنشر هذه الوثائق بعد إحالتها إلى رئيس الجمهورية، في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى موقع البنك المركزي على الأنترنت.

المادة 110 : يقدم البنك المركزي إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان تقريرا سنويا عن التطورات الاقتصادية والنقدية في البلد وعن مهام البنك المركزي في إطار الإشراف على مؤسسات القرض وشركات التأمين وإعادة التأمين وغيرها من أنواع المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف البنك المركزي وكذلك عن مهامه المتعلقة بالمساهمة في استقرار النظام المالي.

المادة 111: دون المساس بأحكام المادة 95، يجوز للمحافظ، بناء على طلب من البرلمان أو بمبادرة منه أن يتحدث بانتظام، أمام البرلمان أو لجانه، عن جميع المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية، والنظام المالي وحالة الاقتصاد.

المادة 112: في إطار سعيه لتحقيق أهدافه، يقوم البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة وغيرها من سلطات الدولة.

للمحافظ والوزير المكلف بالمالية، بمبادرة من أحدهما أن يعقدا اجتماعات منتظمة لمناقشة السياسات المالية والنقدية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و يجب عليهما أن يتبادلا المعلومات المشتركة.

يجوز للبنك المركزي أن يقدم المشورة إلى الحكومة بشأن أي مسألة يرى أنها من المحتمل أن تؤثر على تحقيق أهدا فه.

يجوز للبنك المركزي إبلاغ الحكومة، بناء على طلبها، بأي معلومات تتعلق بممارسة مهام البنك المركزي، باستثناء المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لرقابته وفقا للمادة 70من هذا القانون.

يجب على الحكومة أن تقدم للبنك المركزي كل المعلومات والوثائق التي يطلبها من أجل تنفيذ مهامه.

المادة 113: تتم استشارة البنك المركزي من قبل الحكومة حول مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية ومن قبل البرلمان حول مقترحات القوانين، وذلك في كل ما له صلة بمهام البنك المركزي وأهدافه وكل ما يندرج في إطار اختصاصه، بما في ذلك مشاريع قوانين المالية.

يشترط لإمكانية تقديم هذه المشاريع لمصادقة الحكومة أو البرلمان رأي البنك المركزي الذي يجب تقديمه معها

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 114: تدخل الأحكام المتعلقة بخضوع شركات التأمين و إعادة التأمين لإشراف البنك المركزي حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021.

المادة 115: يلغي هذا القانون ويحل محل الأمر القانوني رقم 2007- 004 الصادر بتاريخ 12يناير 2007القاضي بتحديد النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وكذلك جميع الأحكام القانونية السابقة المخالفة له

كما يلغي ويحل محل كافة الأحكام القانونية التي تتعارض مع خضوع صندوق الإيداع والتنمية وشركات التأمين وإعادة التأمين لإشراف ورقابة البنك المركزي والواردة في القانون رقم 2011 -027الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 القاضي بإنشاء صندوق الإيداع والتنمية والقانون رقم 93 – 040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن مدونة التأمينات.

المادة 116: تبقى النصوص التنظيمية وجميع الترتيبات ذات الصبغة العامة أو الفردية أيا كانت تسميتها والصادرة عن البنك المركزي تطبيقا للأمر القانوني رقم 004- 2007الصادر بتاريخ 12يناير 2007القاضي بتحديد النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني أو القوانين السابقة سارية المفعول ما دامت تجد في أحكام هذا القانون أساسا لها.

المادة 117: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.